

TREINO

Guía legal de lanzamiento

Decisiones que dependen de vos, trámites a iniciar y documentos pendientes, para publicar en App Store y Google Play.

Fecha	31 de agosto de 2026
Verificado contra	código de la app y reglas de Firestore
Complementa	docs/legal/ (4 borradores ya redactados)
Estado	Ningún documento publicado todavía

Esto no es asesoramiento legal. Es un relevamiento técnico de qué hace tu aplicación y qué exige publicarla. Las referencias a normativa argentina requieren verificación de vigencia por un profesional: hay reforma de la ley de datos personales en trámite.

1. Cómo se lee esta guía

El trabajo legal de TREINO se parte en tres, y el orden no es opcional: cada capa depende de la anterior.

Capa	Quién la resuelve	Estado
Decisiones — quién sos, a quién le vendés, desde qué edad, cómo cobrás	Vos, y sólo vos	Pendiente. Bloquea todo lo demás
Trámites — inscripciones, contratos con proveedores, casillas, URLs	Vos, con el contador y el abogado	Pendiente
Documentos — los trece textos	Redacción conjunta; dos exigen revisión legal	4 de 13 redactados

Los cuatro documentos ya redactados son los que salían de leer el código: se escribieron contra el modelo de datos y las reglas de Firestore, no contra una plantilla. Viven en **docs/legal/**. Los otros nueve esperan las decisiones de la sección 3.

2. Dónde estás parado

Trece documentos. Cuatro redactados, nueve pendientes. Tres bloqueantes duros de publicación que hoy no tienen solución empezada.

2.1 Los trece documentos

#	Documento	Estado	Depende de
1	Política de Privacidad	Borrador listo	D1, D3
2	Normas de Comunidad	Borrador listo	D1
3	Retención y borrado	Borrador listo	D1
4	Auditoría del texto vigente	Entregado	—
5	Términos y Condiciones	Pendiente	D1, D2, D3, D6
6	Descargo médico	Pendiente	D1 + abogado
7	Contrato del Entrenador	Pendiente	D1, D5 + abogado
8	Términos de suscripción	Pendiente	D4, D6
9	Botón de arrepentimiento y baja	Pendiente	D4, D6
10	Consentimiento de datos de salud	Pendiente	D1
11	Aviso legal / identificación	Pendiente	D1
12	Política de cookies (web)	Pendiente	D3
13	Licencias de software libre	Pendiente	—

2.2 Los tres bloqueantes duros

Sin estos tres, la app no se publica. No es una cuestión de prolijidad: son rechazo en revisión.

Bloqueante	Quién lo exige	Por qué falta hoy
Política de privacidad en URL pública	Apple y Google	No existe publicada. El texto in-app está y es un borrador con errores materiales
Reportar contenido y bloquear usuarios	Apple, Guideline 1.2	No existe nada en el código. La app tiene feed, chat y reseñas: tres superficies de contenido de usuarios, cero moderación
URL web de eliminación de cuenta	Google Play	El borrado in-app funciona bien. Falta la página accesible sin instalar la app

El segundo no se arregla escribiendo. Es desarrollo: dos features nuevas, reglas de servidor y una vista de revisión. Está especificado en [docs/legal/normas-de-comunidad.md](#), en el anexo.

3. Las seis decisiones que sólo podés tomar vos

Ninguna de estas la puede tomar un abogado por vos, ni yo. Son definiciones de negocio. Hasta que no estén, los nueve documentos pendientes no se pueden escribir sin inventar.

D1. Quién es el titular de TREINO

Qué hay que definir. Si TREINO opera como vos —persona humana— o como una sociedad. Y en cualquier caso: CUIT, domicilio legal y una casilla de contacto real.

Por qué importa. Es el bloqueante de los trece documentos. Todos empiezan identificando al responsable, y la Ley 25.326 lo exige en su artículo 6. Hoy la política publicada dice que el responsable es «TREINO», que no es un sujeto de derecho, y da una casilla en un dominio (treino.app) que no aparece en ninguna configuración del proyecto: el dominio real es gettreino.com. Es decir, el canal para ejercer derechos probablemente no existe.

Opciones

Opción	A favor	En contra
Persona humana (monotributo o responsable inscripto)	Inmediato, sin costo de constitución ni de mantenimiento	Respondés con tu patrimonio personal. En una app que da rutinas de entrenamiento y aloja datos de salud, eso es exposición real
S.A.S. o S.R.L.	Separa tu patrimonio del de la empresa. Necesario si en algún momento entra un socio o inversión	Semanas de trámite, costo de constitución y contable mensual

Recomendación. Si vas a lanzar público y cobrar suscripciones, sociedad. La responsabilidad civil por lesión no es un riesgo teórico en una app de entrenamiento. Si el lanzamiento es acotado y de prueba, persona humana alcanza para empezar — pero decidilo a conciencia, no por inercia. Y en cualquiera de los dos casos: **la casilla de contacto tiene que existir y estar atendida el día uno.**

Qué desbloquea. Los trece documentos. Es literalmente la primera línea de cada uno.

D2. Edad mínima

Qué hay que definir. Desde qué edad se puede crear una cuenta, y qué pasa con los menores.

Por qué importa. Los términos vigentes dicen 16 años. El código no lo verifica en ningún lado: la fecha de nacimiento es un campo opcional del editor de perfil, no del alta, y ninguna regla la compara contra un mínimo. Es una cláusula que el propio sistema no hace cumplir — frente a un reclamo eso no sostiene nada.

Opciones

Opción	A favor	En contra
18 años	Limpio. Sin consentimiento parental, sin régimen especial de menores, coherente con vender suscripciones y tratar datos de salud	Perdés el segmento adolescente, que en fitness existe
16 con consentimiento parental	Mantenés el segmento	Exige un flujo de verificación parental que hoy no existe y que no es trivial de construir bien
13-15	Máximo alcance	Entrás en régimen reforzado de protección de menores en varias jurisdicciones. Con datos de salud, no lo haría

Recomendación. 18 años. Y con gate real en el alta, no una cláusula decorativa: fecha de nacimiento obligatoria al registrarse y validación en servidor. Un menor cargando medidas corporales y fotos de lesiones en tu base es un problema que no querés tener.

Qué desbloquea. Términos y Condiciones (5), sección de menores de la Política de Privacidad (1), y una tarea de desarrollo en el alta.

D3. En qué países operás

Qué hay que definir. Si el servicio se ofrece sólo en Argentina, en Latinoamérica, o también en Europa o Estados Unidos.

Por qué importa. Define qué normativa se te aplica encima de la argentina. La ficha de Play ya tiene metadata en es-419, que es Latinoamérica entera. Si entra un usuario europeo, entra el RGPD: encargado de tratamiento, base legal por finalidad, portabilidad, y posiblemente representante en la Unión. Es un salto de escala en el trabajo, no un párrafo más.

Opciones

Opción	A favor	En contra
Sólo Argentina	Un solo marco: Ley 25.326 y Defensa del Consumidor. La mitad del trabajo	Techo de mercado. Ampliar después obliga a rehacer los documentos
Latinoamérica	Mercado natural del producto y del idioma	Cada país tiene su ley de datos. Brasil tiene LGPD, que es exigente
Global, incluida la UE	Sin límite	RGPD completo. No lo haría en el lanzamiento

Recomendación. Lanzá en Argentina y redactá pensando en Latinoamérica: mismo esfuerzo, y no te obliga a rehacer todo cuando crezcas. Dejá la UE explícitamente afuera en los Términos por ahora — se puede sumar después, con trabajo dedicado.

Qué desbloquea. Política de Privacidad (1), Términos (5), cookies (12), y el alcance de la revisión del abogado.

D4. Cómo cobrás la suscripción del entrenador

Qué hay que definir. Qué medio de pago procesa los 12.000, 22.000 o 39.000 pesos mensuales que ya están definidos en el código.

Por qué importa. Hoy no hay ningún procesador integrado: la tabla de precios existe en el servidor, el cobro no. Y hay un tema de plataforma que conviene mirar antes de decidir: el paywall vive en el Coach Hub web, no en el binario móvil, lo cual hoy te esquiva la comisión de las tiendas. Pero si esa suscripción amplía límites que el entrenador experimenta *dentro* de la app de iOS, Apple puede exigir compra integrada igual, por su regla 3.1.1. Es una pregunta abierta que hay que resolver antes de descongelar ese trabajo.

Opciones

Opción	A favor	En contra
Pasarela local en la web (Mercado Pago u otra)	Sin comisión de tiendas. Cobro en pesos, medios locales	Hay que revisar el riesgo de la regla 3.1.1 de Apple
Compra integrada en la app	Sin fricción y sin riesgo de rechazo	Comisión de tienda, y hay que construir todo el flujo
Transferencia manual	Cero integración. Sirve para validar	No escala, y complica el arrepentimiento y la baja automática

Recomendación. Para arrancar, pasarela local en la web — pero **consultá el punto de Apple antes**, no después de construirlo. Es la clase de pregunta que conviene hacerle al abogado en la misma reunión.

Qué desbloquea. Términos de suscripción (8), arrepentimiento y baja (9), y la sección de facturación de la Política de Privacidad.

D5. Cómo cobra el entrenador a su alumno

Qué hay que definir. Si esa plata pasa por TREINO o es un asunto entre ellos dos.

Por qué importa. Esto no es una decisión de producto: es lo que define **qué sos legalmente**. Hoy el código registra deuda entre dos usuarios —la colección de pagos guarda un monto en pesos, un entrenador, un alumno y un estado— y el perfil público del entrenador publica su alias de cobro. O sea: TREINO anota la deuda y publica dónde pagarla, pero no toca el dinero. Esa distinción tiene que estar escrita, porque si no la escribís, alguien va a asumir lo contrario el día que un alumno pague y no reciba el servicio.

Opciones

Opción	A favor	En contra
Registro solamente (lo actual)	No sos intermediario financiero. No respondés por el pago	El alumno no tiene garantía, y hay que decírselo claramente
TREINO intermedia	Mejor experiencia, y una comisión posible	Pasás a ser intermediario: régimen de pagos, prevención de lavado, responsabilidad por el servicio no prestado. Otro proyecto

Recomendación. Quedate en registro solamente, y **decilo explícitamente** en los Términos y en el contrato del entrenador. Es la decisión correcta para esta etapa; lo que falta es que esté escrita.

Qué desbloquea. Términos (5), contrato del Entrenador (7), y una advertencia visible en la pantalla de pagos.

D6. Reembolsos y baja

Qué hay que definir. Qué pasa si un entrenador se arrepiente, quiere la baja, o pide devolución.

Por qué importa. En Argentina esto no es del todo negociable. La Ley de Defensa del Consumidor es de orden público —lo que pactes por debajo del piso legal se tiene por no escrito— y la Resolución 424/2020 obliga a tener botón de arrepentimiento y baja en línea, visibles, en el sitio que vende. No es una cláusula: es un botón que tiene que existir.

Recomendación. Definí el plazo de arrepentimiento respetando el mínimo legal, baja en línea sin llamada ni mail, y proporcionalidad en el reembolso. Escribilo simple: si el texto es simple y generoso, no hay conflicto que gestionar. Este es un caso donde ser prolijo sale más barato que ser astuto.

Qué desbloquea. Términos de suscripción (8), arrepentimiento y baja (9), y desarrollo en el Coach Hub web.

4. Trámites a iniciar

Ninguno es difícil. Varios tienen demora, así que conviene arrancarlos en paralelo mientras se redactan los documentos.

Trámite	Ante quién	Nota
Constitución de la sociedad , si elegís esa vía	Escribano o IGJ / Registro provincial	Es el de mayor demora. Si va, arrancá por acá
Inscripción de la base de datos	AAIP — Registro Nacional de Bases de Datos	Formulario en línea. Obligatorio para quien trata datos personales. No requiere abogado
Casilla de contacto real	Vos	Bajo gettreino.com. Tiene que estar atendida: es el canal de ejercicio de derechos y el contacto que exige Apple
Aceptar el acuerdo de tratamiento de datos de Google	Consola de Google Cloud	No se redacta, se acepta. Es el respaldo de que Firebase es encargado del tratamiento
Ídem con Resend y con Vercel	Sus paneles	Mismo trámite, dos minutos cada uno
Publicar las URLs legales	Vercel, proyecto de la landing	gettreino.com/legal/privacidad, /terminos, /comunidad, /eliminar-cuenta. Después cargarlas en las dos tiendas
Contratar abogado	Especialista en consumo y protección de datos	Con los borradores en la mano es una revisión, no una redacción. Ver la sección siguiente

5. Qué llevarle al abogado

Acá es donde se ahorra plata de verdad. Un abogado cobrando por hora para descubrir qué hace tu app es el peor uso posible del presupuesto. Lleve esto y la conversación arranca en el minuto cero.

5.1 El material

- Los cuatro documentos de **docs/legal/**, empezando por la auditoría — le muestra en dos páginas qué recolecta la app y dónde el texto vigente miente.
- Las declaraciones de privacidad de las tiendas, en **store/privacy/**: son el inventario de datos ya verificado contra el binario.
- Esta guía, con las seis decisiones ya tomadas.

5.2 Las preguntas concretas

No le pidas «que revise todo». Pedile esto:

#	Pregunta	Por qué
1	¿El descargo médico resiste? Alguien se lesiona siguiendo una rutina que generó la IA de la app, o el plan de un entrenador de la plataforma. ¿Qué texto y qué flujo de aceptación necesito?	Es el riesgo más grande del producto y el documento que no se corrige después

#	Pregunta	Por qué
2	¿Cómo evito que un entrenador reclame relación de dependencia? No quiero el texto del contrato: quiero saber qué puedo y qué no puedo hacer operativamente.	Rige la primacía de la realidad: el contrato pesa poco, la conducta pesa todo. Lo que necesitás es el manual de operación, no la cláusula
3	¿Qué puedo conservar tras un pedido de supresión? Hoy retengo el registro de pagos, la puntuación de las reseñas y el hilo de chat del otro participante.	Es la decisión de retención ya tomada en el código. Necesita validación, no rediseño
4	¿La suscripción del entrenador puede cobrarse fuera de las tiendas? El paywall vive en la web, pero amplía límites que se usan dentro de la app de iOS.	Define si se puede seguir con pasarela local o hay que integrar compra en la app

6. El trabajo de producto que se dispara

Buena parte del cumplimiento no se escribe: se programa. Un documento que promete algo que la app no hace es peor que no tenerlo, porque queda registrado que lo prometiste.

Tarea	Por qué	Bloquea
Reportar contenido en feed, chat, reseñas y perfiles	Apple 1.2. Hoy no existe	Sí
Bloquear usuarios , con filtrado en reglas de servidor	Apple 1.2. Un bloqueo que se esquiva leyendo la base no es un bloqueo	Sí
Página pública de eliminación de cuenta	Google Play la exige accesible sin instalar la app	Sí
Consentimiento de datos de salud , separado del checkbox de términos	Los datos de salud son categoría sensible y exigen consentimiento expreso. Hoy van dentro del consentimiento genérico	Sí
Gate de edad en el alta	Hoy la edad no se pide ni se valida al registrarse	Sí
Descargo médico visible en el onboarding y antes de la primera rutina generada por IA	Un descargo enterrado en la sección 3 de los términos protege menos que uno que el usuario ve y acepta	Sí
Botón de arrepentimiento y baja en línea en el Coach Hub	Resolución 424/2020. Aplica al sitio que vende	Sí, cuando cobres
Opción de desactivar la analítica	Hoy se activa incondicionalmente al arrancar la app, sin salida	No, pero conviene
Aviso de qué se conserva en la confirmación de borrado	Se retienen tres cosas y el usuario no se entera	No
Filtrado de términos vetados en textos publicables	Es el mínimo de filtrado que pide Apple 1.2	Sí

7. Orden de trabajo

Las dependencias reales, en orden. Nada de lo de abajo se puede hacer antes de lo de arriba.

Etapas	Qué pasa	Quién
1. Decidir	Las seis decisiones de la sección 3. Sin esto no se escribe nada más	Vos
2. Constituir e identificar	Sociedad si va, CUIT, domicilio, casilla real atendida	Vos + escribano
3. Completar los borradores	Rellenar los pendientes de los cuatro documentos ya escritos	Nosotros
4. Redactar los nueve restantes	Términos, descargo, contrato del PF, suscripción, arrepentimiento, consentimiento de salud, aviso legal, cookies, licencias	Nosotros
5. Revisión legal	Con las cuatro preguntas de la sección 5.2	Abogado
6. Construir	Reporte, bloqueo, consentimiento de salud, gate de edad, URL de borrado, descargo visible	Nosotros

Etapa	Qué pasa	Quién
7. Publicar	URLs en gettreino.com, texto portado a la app, enlaces cargados en las dos tiendas	Nosotros
8. Inscribir	Base de datos ante la AAIP, acuerdos de tratamiento aceptados	Vos

Lo que se puede arrancar hoy, sin esperar nada: la casilla de contacto bajo gettreino.com, los acuerdos de tratamiento en las tres consolas, y el desarrollo de reporte y bloqueo — esa feature no depende de ninguna decisión legal y es el bloqueante de mayor plazo.

Anexo. Los cinco hallazgos críticos

Resumen de la auditoría del texto legal vigente, que hoy se muestra in-app. Detalle completo, con evidencia de código, en <docs/legal/AUDITORIA-legal-vigente.md>.

#	Hallazgo
C1	La política no menciona datos de salud, y la app recolecta siete tipos. Más de veinte medidas corporales, dolores reportados con foto, check-in diario de ánimo y dolor, planes de alimentación, tests de rendimiento. Son categoría sensible y exigen consentimiento expreso. El equipo ya se lo declaró a Google en la ficha de Play — y no se lo dijo al usuario
C2	«Tu ubicación no es visible para otros usuarios» es falso. Para el entrenador, la ubicación precisa de trabajo se publica en su perfil y se dibuja en el mapa. Es a propósito, es el modelo de negocio — pero el documento dice lo contrario
C3	El entrenador lleva registros privados sobre el alumno que el alumno nunca ve. Notas, seguimiento y archivos. Son datos personales del alumno y el derecho de acceso los alcanza. No están declarados en ningún lado, y ni el alumno ni el entrenador lo saben
C4	La cláusula de edad no se puede cumplir. Dice 16 años; el sistema nunca verifica la edad. Un chico de doce crea cuenta sin fricción
C5	El responsable del tratamiento no está identificado. «TREINO» no es un sujeto de derecho, y la casilla de contacto publicada está en un dominio que el proyecto no usa

Además: siete omisiones de tratamiento no declarado —chat, Resend, Google Places, el proveedor del mapa, notificaciones, feed y rankings, alias de cobro— y seis puntos medios. Y un hallazgo que no es un documento: no existe forma de reportar contenido ni de bloquear usuarios.

Qué quedó entregado

Archivo	Qué es
docs/legal/AUDITORIA-legal-vigente.md	18 hallazgos con evidencia de código, ordenados por severidad
docs/legal/politica-de-privacidad.md	Reemplazo completo, escrito contra el modelo de datos real
docs/legal/normas-de-comunidad.md	Documento publicable, más la especificación de reporte y bloqueo
docs/legal/retencion-y-borrado.md	Qué se borra, qué se conserva y por qué. URL de referencia para Play
docs/legal/README.md	Índice y pasos previos a publicar

Los cuatro son borradores y tienen marcados sus pendientes. Ninguno está publicado.